

Nr. 183 Vorlage des Ministerialdirektors Gütt an Staatssekretär Pfundtner. 6. Dezember 1937

R 1501/5584, S. 45–49 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Staat und Partei im Gesundheitswesen]

Geheim!

Herrn Staatssekretär *Pfundtner*

als Unterlage für die Besprechung mit dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers² ergebenst vorgelegt:

I. Grundsätzlich dürfte daran festzuhalten sein, daß den Gesundheitsämtern die Aufgaben belassen bleiben, die sie

– a)

von den Kreisärzten (Bezirksärzten usw.) auf dem Gebiet der *Gesundheitspolizei*,

– b)

von den Kommunen auf dem Gebiet der *Gesundheitsfür- und -vorsorge* übernommen haben, und die ihnen

– c)

durch das Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens³ und einer Reihe weiterer grundlegender nationalsozialistischer Gesetze wie z.B. Ehegesundheits- und Blutschutzgesetz⁴ auf dem Gebiet der *Erb- und Rassenpflege* nach der Machtübernahme zugeteilt worden sind.

II. Es kommt daher auf den Gebieten, auf denen sich die Tätigkeit der Gesundheitsämter mit der Arbeit von Parteiorganisationen überschneidet, nur eine *Abgrenzung* in Betracht. Zu diesen Gebieten rechnen:

a) *Die gesundheitliche Volksbelehrung:*

Sie kann den Parteiorganisationen, soweit eine öffentliche Propagandatätigkeit in Betracht kommt, überlassen werden. Die Gesundheitsämter haben sich dann darauf zu beschränken, nur im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit (bei Abhaltung von Beratungsstunden, bei Impfungen, Schul- und Ortsbesichtigungen, Schulung des Personals usw.) gesundheitliche Volksbelehrung zu betreiben und

¹ Ein Exemplar ging It. Schreiben Pfundtners an Lammers vom 6. 12. 1937 (R 1501/5586, S. 201–205; s. Dok. Nr. 180 Anm. 1) als „vorsorgliche Stellungnahme der Abteilung IV“ (Abt. Volksgesundheit, deren Leiter Gütt war) gleichzeitig auch dem RMRk zu, wobei Pfundtner bemerkte: „Ich habe diese Stellungnahme im einzelnen noch nicht nachprüfen können. Wir waren uns ja wohl auch darüber einig, daß wir zunächst noch einmal darüber sprechen wollten, sobald von unserer Seite bestimmte Vorschläge gemacht seien. Ich bitte Sie also, die allgemeine Organisationsfrage im Vortrag beim Führer möglichst noch nicht zu berühren.“ Zur Veranlassung der Vorlage s. Dok. Nr. 180 Ziff. B.

² Dok. Nr. 180 Anm. 17.

³ Vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 531); s. Dok. Nr. 100 Anm. 4.

⁴ Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des dt. Volkes (EhegesundheitsG) vom 18. 10. 1935 (RGBl. I S. 1246); s. ARH II/1, Nr. 117; II/2, Nrr. 231, 246 P. 3. Gesetz zum Schutz des dt. Blutes und der dt. Ehre (BlutschutzG) vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146); vgl. ARH II/2, Nr. 260.

das dem Staat zukommende allgemeine Aufsichtsrecht auf diesem Gebiet auszuüben. (Vgl. S. 12 der Anlage zu IV A 116/37/g⁵).

b) *Die ärztliche Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung der Körperpflege und Leibesübungen:* Die ärztliche Mitwirkung in allen Sportverbänden und -Organisationen kann künftig den Ärzten der Parteiorganisationen übertragen werden (Sportärztlicher Dienst, Einrichtung und Unterhaltung sportärztlicher Beratungsstellen u.a.). Den Gesundheitsämtern liegt dann lediglich ob die hygienische Begutachtung und Beaufsichtigung von Turnhallen, Sportplätzen, Schwimmbädern und anderen sportlichen Einrichtungen (vgl. S. 16 a. a. O.).

c) *Die Schulgesundheitspflege:*

Die Ärzte der Parteiorganisationen können künftig in stärkerem Maße als bisher zur Arbeit auf dem Gebiete der Schulgesundheitspflege herangezogen werden. Es wird vorgeschlagen, insbesondere die HJ-Ärzte an dem schulärztlichen Dienst der Gesundheitsämter zu beteiligen und ihnen die schulärztliche Betreuung der Jahrgänge vom 10. bis 18. Lebensjahr zu übergeben. Auf diese Weise würden Doppeluntersuchungen, die sich jetzt aus dem Nebeneinanderbestehen des schulärztlichen Dienstes der Gesundheitsämter und des ärztlichen Dienstes der HJ ergeben, vermieden werden. Eine völlige Abgabe der Tätigkeit ist nicht möglich, da die bei der schulärztlichen Arbeit anfallenden Ergebnisse den Gesundheitsämtern bei ihren sonstigen Aufgaben (Gesundheitsschutz, Erb- und Rassenpflege, Gesundheitsfürsorge, Wehrdienst usw.) auch weiterhin zur Verfügung stehen müssen.

Die jetzt für die ärztliche Mitwirkung bereitstehenden Mittel der Länder und Kommunen reichen jedoch nur aus, wenn die Ärzte der Parteiorganisationen die schulärztliche Tätigkeit ehrenamtlich ausführen würden, wie dies bei den vom Reichszahnärztesführer für die Untersuchungen in der Schulzahnpflege den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellten Zahnärzten schon der Fall ist. (Vgl. S. 16–19 a. a. O.). Andernfalls müßten die Haushaltsmittel für die von der Hitlerjugend einzusetzenden Ärzte (die von den Ämtern für Volksgesundheit der Partei benannt werden) entsprechend erhöht werden.

III. Für eine Regelung, wie sie in Nr. II vorgeschlagen ist, bedürfte es weder einer Gesetzesänderung noch einer Verordnung. Es würden Erlasse an die nachgeordneten Dienststellen hierfür ausreichend sein. Der Erlaß zu II c würde im Einvernehmen mit dem Reichsjugendführer ergehen, der grundsätzlich der hier vorgeschlagenen Regelung bereits zugestimmt hat⁶.

[Gütt⁷]

⁵ Nicht zu ermitteln. Es handelte sich weder um die Stellungnahme Gütt's betr. den staatl. Gesundheitsdienst noch um seine Denkschrift gegen die Vorwürfe des RÄF Wagner zur Durchführung des ErbgesundheitsG, beide vom Sept. 1937 (s. Dok. Nr. 157 Anm. 3), noch auch um die Erläuterungen und Anlagen zur Vorlage des 3. ErbgesundheitsÄndG vom 9. 11. 1937 (ebd. Anm. 13).

⁶ Die Frage ruhte wegen Erkrankung Wagners zunächst für ein halbes Jahr, die von ihm intendierte neue Zuständigkeitsverteilung kam aber schließlich nie zustande. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 15. 5. 1938.

⁷ Paraphe „Gütt“ 6/12“ auf einem Durchschlag der Vorlage in R 1501/5584, S. 43.

Zitierhinweis

Nr. 183 Vorlage des Ministerialdirektors Gütt an Staatssekretär Pfundtner. 6. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d183>